📘 1. FONDAMENTI DELLE ISTITUZIONI MILITARI

Fonti normative principali:

- **D. Lgs. 66/2010 (COM):** disciplina organizzazione, ruoli, compiti e reclutamento delle Forze Armate.
- **D.P.R. 90/2010 (TUOM):** regolamento attuativo del COM, con norme pratiche su vita e attività del militare.

Struttura del COM e TUOM: entrambi suddivisi in 9 libri (es. organizzazione, personale, trattamento economico, ecc.)

Consiglio Supremo della Difesa (CSD):

- Organo costituzionale, presieduto dal Presidente della Repubblica.
- Stabilisce direttive in materia di difesa e sicurezza nazionale.

Ministero della Difesa:

- Coordina le Forze Armate e definisce la strategia di difesa nazionale.
- Gestisce personale, armamenti, missioni e cooperazione internazionale.

Forze Armate Italiane:

- Composizione: Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri.
- Compiti: difesa dello Stato, partecipazione a missioni, protezione civile.

Stato giuridico del militare:

- Si acquisisce con l'arruolamento e comporta obblighi di disciplina, giuramento, e obbedienza.

📘 2. DOVERI – NORME DI COMPORTAMENTO

Doveri generali del militare:

- Giuramento, senso di responsabilità, formazione continua, uso corretto uniforme.
- Tutela del segreto militare e corretta gestione delle armi/materiali/installazioni.

Doveri del superiore:

- Deve dare esempio di disciplina, rispetto e imparzialità.
- Istruzione del personale, benessere, sicurezza, dialogo con i subordinati.

Doveri del comandante di corpo:

- Responsabile di disciplina, organizzazione, impiego, e gestione.
- Ha poteri sanzionatori.

Doveri dell'inferiore e tra pari grado:

- Obbedienza agli ordini, rispetto delle consegne, esecuzione dei compiti.
- Obbligo di saluto militare e rispetto della gerarchia.

Norme di comportamento:

- Comportamento dignitoso, sobrio, rispettoso delle norme civili e religiose.
- Divieto uso sostanze alteranti, obbligo soccorso, rispetto superiori.

Norme di servizio:

- Uso obbligatorio lingua italiana, orari e turni, licenze, comunicazioni in caso di malattia, rientro, decesso, uso uniforme, alloggio.

📘 3. RAPPRESENTANZA

Rappresentanza Militare (fino al 2022):

- Organi interni: Co.Ba.R, Co.I.R, Co.Ce.R.
- Tutela benessere e diritti del personale.

Evoluzione normativa:

- Sentenza Corte Cost. 120/2018 → abolizione divieto sindacale.
- **Legge 46/2022**: riconosciuto il diritto di associazione sindacale militare (APCSM).

Caratteristiche delle APCSM:

- Democraticità, neutralità, trasparenza.
- Attività sindacale possibile ma senza scioperi né attività politiche.

Competenze delle APCSM:

- Impiego, previdenza, sicurezza, benessere, assistenza.
- No competenza su: addestramento, operazioni, gerarchia.

Limitazioni APCSM:

- No scioperi, no attività politica, no rappresentanza esterna, no sede presso enti militari.

📘 4. SANZIONI DISCIPLINARI

Tipologie:

- **Sanzioni di Stato** (gravi): sospensione, cessazione dalla ferma, perdita grado.
- **Sanzioni di Corpo** (lievi): richiamo, rimprovero, consegna, consegna di rigore.

Sanzioni di Stato (art. 1357):

- Sospensione impiego → perdita retribuzione, rallentamento carriera.
- Sospensione funzioni grado → decadenza temporanea, mansioni inferiori.
- Cessazione ferma → dimissioni anticipate.
- Perdita grado → sanzione definitiva e permanente.

Sanzioni di Corpo (art. 1358):

- **Richiamo**: verbale, per lievi mancanze.
- **Rimprovero**: scritto, trascritto nei documenti.
- **Consegna**: privazione libera uscita (max 7 giorni).
- **Consegna di rigore**: isolamento in caserma o alloggio (max 15 giorni).

Ricorsi e revisione:

- Ricorso gerarchico obbligatorio prima di ogni ricorso giurisdizionale.
- Possibilità di cancellazione dopo 2 anni senza recidive.

📘 5. RICOMPENSE

Finalità:

- Premiare valore, servizio, merito, coraggio.

Normativa di riferimento:

- Art. 867 TUOM: obbligo di utilizzo di nastrini e distintivi.

Ordine Militare d'Italia (art. 1402-1406):

- Massima onorificenza militare.
- Classi: Cavaliere, Ufficiale, Commendatore, Grande Ufficiale, Gran Croce.
- Concessa per azioni di guerra e, in certi casi, in tempo di pace o alla memoria.

Decorazioni al Valor Militare (art. 1410–1413):

- Medaglia Oro, Argento, Bronzo.
- Croce al Valor Militare (in guerra → Croce di guerra).
- Concessione anche in tempo di pace se l'azione ha carattere militare.

Distinzioni onorifiche varie:

- Medaglie per lungo comando, navigazione, anzianità, mutilazioni, ecc.

Encomi ed elogi (art. 1462):

- Encomio solenne: pubblicato, trascritto nei documenti.
- Encomio semplice: merito particolare, anche collettivo.
- Elogio: anche verbale, può essere trascritto.

🎖️ LE BANDIERE MILITARI – NORMATIVE E REGOLAMENTI

🏛️ 1. CONTESTO GENERALE

Il documento tratta i seguenti temi:

- 📜 Doveri del militare
- 👮‍♂️✈️ Gerarchie e comportamento
- ⚖️ Sanzioni e ricompense
- 📦 Rappresentanza militare
- 📌 Impieghi del personale
- 🚩 **Bandiere militari**, insegne di comando e bandiere distintive

---

🚩 2. BANDIERE MILITARI

Le **Bandiere Nazionali delle Forze Armate** si chiamano *Bandiere Militari* e si suddividono in:

- 🛡️ **Bandiere di Guerra**
- 🎓 **Bandiere di Istituti Militari**
- 🏰 **Bandiere di Presidio**
- ⚓ **Bandiere Navali**

🛡️ 3. BANDIERE DI GUERRA

📜 Concessione

Concesse dal **Presidente della Repubblica** a:

- Marina Militare
- Aeronautica Militare
- Carabinieri, GdF, Polizia
- Armi dell'Esercito (Artiglieria, Genio, Servizi)
- Reparti destinati ad operazioni di guerra

📍 Funzione

- Accompagnano il reparto in tempo di **pace e guerra**
- Hanno **precedenza su tutte le altre bandiere**

⚓ Ambito navale

- **Bandiera di Combattimento** (solo a bordo, in casi speciali)
- **Stendardo Navale** (usato sia a bordo che a terra)

🎖️ 4. OCCASIONI DI ESPOSIZIONE

Bandiere di Guerra e Stendardi Navali sono esposti in occasioni solenni:

- 🎁 Cerimonie di consegna
- 🏛️ Cambio della guardia al Quirinale
- 🎖️ Parate militari
- ⍰ Onori di presidio e funebri
- 📜 Giuramenti
- 🏅 Consegna ricompense
- 👮 Cambio comandante
- IT Cerimonie nazionali

🛡️ 5. SCORTE ALLE BANDIERE

🚩 Bandiera di Guerra

- Portata da **Alfiere armato di pistola** (S.Ten. più decorato o meno anziano)
- Scortata da **2 sottufficiali armati** (con sciabola sguainata)
- Fuori caserma: accompagnata anche da:
  - 👥 Reparto d'onore
  - 👮 Aiutante maggiore (alla sinistra dell'Alfiere)

🎓 Bandiera di Istituto

- Portata da **Allievo Capo Scelto armato di pistola**
- Scortata da **2 allievi armati**, a due passi di distanza

🎖️ 6. INSEGNE DI COMANDO E BANDIERE DISTINTIVE

🎯 Funzione

Le **insegne di comando** identificano grado e carica di chi comanda un Ente o Reparto.

📘 **Caratteristiche**

- Fondo **blu**
- Spettano a:
    - IT Presidente della Repubblica (e supplente – stendardo)
    - 🛡️ Capo di Stato Maggiore della Difesa
    - 🛫 Capi di Stato Maggiore delle Forze Armate
    - ⚓ Comandanti Forze Navali in combattimento
    - 👮 Ufficiali generali in comando operativo
    - 🧭 Colonnelli e Capitani di Vascello con comando superiore